

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אפרת רייטן מרום
יואב סגלוביץ'

פ/25/4629

הצעת חוק-יסוד : קיצור תקופת הבחירות (תיקוני חקיקה)

1. תיקון חוק-יסוד : בחוק-יסוד : הממשלה¹ –
הממשלה

(1) בסעיף 7(א), במקום "שבעה" יבוא "חמישה" ;

(2) בסעיף 8, במקום "28" יבוא "21" ובמקום "14" יבוא "7" ;

(3) בסעיף 9 –

(א) בסעיף קטן (א), במקום "שלושה ימים" יבוא "יומיים" ;

(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "28" יבוא "21" ;

(4) בסעיף 10(א), במקום "28" יבוא "21" ובמקום "21" יבוא "14" ;

(5) בסעיף 29 –

(א) בסעיף קטן (ב), במקום "21" יבוא "14" ;

(ב) בסעיף קטן (ד), במקום "28" יבוא "21" ובמקום "14" יבוא "7" ;

(ג) בסעיף קטן (ו), במקום "90 הימים" יבוא "60 הימים".

2. תיקון חוק-יסוד : בחוק-יסוד : הכנסת² –
הכנסת

(1) במקום סעיף 35, יבוא :

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 158.
² ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

"מועד הבחירות 35. קיבלה הכנסת חוק על התפזרותה, ייערכו
לאחר התפזרות הבחירות לכנסת שלאחריה ביום ג' האחרון שלפני
הכנסת תום 60 הימים מיום קבלת החוק; חל המועד ביום
חג, מועד או זיכרון, ייערכו הבחירות ביום ג'
הראשון שלאחריו שאיננו יום חג, מועד או
זיכרון.";

(2) בסעיף 36א, במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) לא נתקבל חוק התקציב בתוך שלושה חודשים מיום תחילתה של
שנת הכספים, יראו ביום שאחרי סיום התקופה האמורה (להלן – היום
הקובע) כאילו החליטה הכנסת על התפזרותה לפני גמר תקופת כהונתה,
וייערכו בחירות מוקדמות ביום ג' האחרון שלפני תום 60 הימים מהיום
הקובע; חל המועד ביום חג, מועד או יום זיכרון, ייערכו הבחירות ביום
ג' הראשון שלאחריו שאיננו יום חג, מועד או זיכרון."

דברי הסבר

חוק-יסוד: הכנסת וחוק-יסוד: הממשלה, קובעים הסדרים ומועדים לבחירות לכנסת ולהרכבת
הממשלה. תקופת הבחירות המקסימלית על-פי חוק נקבעה לפני שנים רבות, והיא ארוכה באופן יחסי
ובהשוואה לדמוקרטיות פרלמנטריות רבות בעולם.

תקופת בחירות ארוכה גורמת לפגיעה אנושה במערכת הציבורית ובמשק. במהלכה, הממשלה והכנסת
אינן יכולות למלא את תפקידן כראוי עד לכינון בהרכבן החדש. יתר על כן, לתקופה זו השלכות חברתיות
ומשקיות בעתיות – מערכת בחירות ארוכה מנציחה אווירה עכורה ורווית הכפשות הדדיות לאורך זמן,
מאלצת את המפלגות המתמודדות להשקיע משאבים כספיים ניכרים בקמפיין ממושך, מגבירה את חוסר
הוודאות במשק, ועלולה להביא לתחושת מיאוס בקרב הציבור במערכת הפוליטית.

בשנים האחרונות התקיימו בחירות באופן תכוף וכנסות רבות לא מילאו את ימיהן. בהקשר זה יצוין
המשבר הפוליטי בשנים 2019-2022, במהלכו התקיימו חמש מערכות בחירות על-פני פחות מארבע שנים.
הבחירות התכופות והתקופה הארוכה שביניהן גררו את מדינת ישראל לתקופות שיתוק ממושכות, השיתו
עלויות עצומות על המשק הישראלי והובילו לפגיעה מהותית בניהול מערכות המדינה.

לאור האמור, הצעת החוק מבקשת לקצר את תקופת הרכבת הממשלה ואת פער הזמן שבין פיזור
הכנסת למועד הבחירות למינימום ההכרחי, במטרה לצמצם את תקופת חוסר הוודאות הפוליטית והיעדר
היציבות, ובמקביל להמשיך ולהבטיח מסגרת להתמודדות דמוקרטית ושוויונית. זאת, מבלי לפגוע
בעבודת ועדת הבחירות.

סעיף 1 להצעה ענינו תיקון המועדים להרכבת ממשלה הקבועים בחוק-יסוד: הממשלה. כיום, תקופה
זו נמשכת על-פני זמן רב, באופן המנוגד לדינמיקה בהליכי משא ומתן, בהם נוטים הצדדים להתכנס
להכרעה רק בתום המועד. הגבלת תקופת המשא ומתן תיצור תמריץ למפלגות לקבל הכרעות מהירות

ולהרכיב קואליציה בזריזות רבה יותר.

מוצע לקצר את התקופה בה נדרש הנשיא להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על אחד מחברי הכנסת לחמישה ימים, את תקופת הרכבת הממשלה ל-21 ימים ואת תקופת ההארכה שרשאי להעניק הנשיא ל-7 ימים. כמו כן מוצע לתקן ליומיים את התקופה בה הנשיא רשאי להטיל את תפקיד הרכבת הממשלה על חבר כנסת אחר, ובהתאמה את התקופה המוקנית לחבר הכנסת ל-21 ימים. התקופה בה רשאים רוב חברי הכנסת לבקש מנשיא המדינה להטיל את התפקיד על חבר כנסת פלוני תקוצר ל-14 ימים.

כך גם, במקרה בו ראש הממשלה החליט לפזר את הכנסת בצו, מוצע שיהיו רשאים רוב חברי הכנסת לבקש להטיל על חבר כנסת פלוני את הרכבת הממשלה בתוך 14 ימים מיום פרסום הצו ובהתאמה יתוקנו המועדים להרכבת הממשלה במקרה זה ל-21 ימים, ובאישור הנשיא 7 ימים נוספים. במידה ולא יעלה בידו של חבר הכנסת להרכיב ממשלה, יתקיימו הבחירות בתום 60 ימים מסיום התקופה או מיום דחיית הכנסת את הבקשה להביע אמון בממשלה חדשה.

סעיף 2 להצעה ענינו קציבת הזמן שבין החלטת הכנסת על התפזרותה לפני גמר תקופת כהונתה לבין מועד הבחירות לכנסת שלאחריה. כך, אם קיבלה הכנסת חוק המורה על התפזרותה, ייקבע מועד הבחירות לכל המאוחר בתום 60 ימים מיום קבלת החוק. בהתאם, יתוקן מועד הבחירות המוקדמות בעת התפזרות הכנסת בשל אי קבלת חוק תקציב.

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה, ידונו בתיקונים משלימים הנדרשים בחוקים אחרים ובהם חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969; חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973; חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959; חוק המפלגות, התשנ"ב-1992, וחוקים נוספים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ד' בסיוון התשפ"ד (10.06.2024)